

[3] 희망모아(유) 채권 등에 대한 연체이자율 적용 불철저

- 「희망모아 수탁채권 관리업무요강」 제15조, 「한마음금융 수탁 자산 관리업무요강」 제23조 및 「국민행복기금수탁채권 관리 업무요강」 제11조 제8항에 따르면
 - 희망모아(유), 한마음금융(주) 및 국민행복기금 보유 채권에 대한 연체이자율을 2016. 12. 31. 이전까지는 17%를 적용하다가 2017. 1. 1.부터는 15%를 적용하도록 되어 있음
 - 따라서, 2017. 1. 1.부터는 모든 직원이 위 내용을 숙지하여 연체이자율은 15%를 받도록 하여야 함

i) 희망모아(유)의 경우

- 그런데, 신용지원총괄부에서 희망모아(유) 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△△△△) 소유 부동산 강제경매에 따른 채권계산서를 제출하면서
 - 2017. 1. 1.부터는 연체이자율은 15%를 적용하여야 하는데도 요강 개정 전의 판결문에 따라 17%의 이자율로 청구하여 배당금 89,288원을 더 수령하는 등
 - 2017. 4. 1.부터 2017. 4. 30.까지 1개월간 희망모아(유) 채무자에 대한 경매배당금 청구 실태를 표본 점검¹⁾한 결과
 - [별표 1]과 같이 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△△△△) 등 23명에 대하여 요강 개정 전의 연체이자율 17%를 적용하여 1,879천 원을 과다 청구하였고

1) 경매배당금을 청구한 총 37명 중 13명에 대하여는 요강 개정 후 연체이자율(15%)을 적용하여 정당하게 청구

- 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△△△△)의 경우에는 요강 개정 전 판결문의 지연손해금율 20%²⁾를 적용하여 560천 원을 과다 청구한 것으로 확인됨

ii) 한마음금융(주)의 경우

- 신용지원총괄부에서 한마음금융(주) 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△△△△) 소유 부동산 강제경매에 따른 채권계산서를 제출하면서
 - 2017. 1. 1.부터는 연체이자율은 15%를 적용하여야 하는데도 요강 개정 전 판결문에 따라 17%의 이자율로 청구하여 배당금 42,077원을 더 수령하는 등
 - 2017. 4. 1.부터 2017. 4. 30.까지 1개월간 한마음금융(주) 채무자에 대한 경매배당금 청구 실태를 표본 점검한 결과
 - [별표 2]와 같이 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△△△△) 등 4명에 대하여 요강 개정 전의 연체 이자율 17%를 적용하여 307천 원을 과다 청구한 것으로 확인됨

iii) 국민행복기금의 경우

- 국민행복지원부에서 국민행복기금 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△△△△△△) 소유 부동산 강제경매에 따른 채권계산서를 제출하면서

2) 「소송촉진 등에 관한 특례법」 제3조의 지연손해금에 대한 법정이율 20%(2015. 10. 1.부터는 15%로 개정) 적용

- 2017. 1. 1.부터는 연체이자율은 15%를 적용하여야 하는데도
요강 개정 전 판결문에 따라 17%의 이자율로 청구하여 배당금
18,919원을 더 수령하는 등
- 2017. 4. 1.부터 2017. 4. 30.까지 1개월간 국민행복기금 채무자에
대한 경매배당금 청구 실태를 표본 점검³⁾한 결과
 - [별표 3]과 같이 채무자 ○○○(CIF△△△△△△△△) 등 19명에 대하여
요강 개정 전의 연체이자율 17%를 적용하여 1,782천 원을 과다
청구한 것으로 확인됨

< 조치할 사항 >

- ◇ 신용지원총괄부장 및 국민행복지원부장은 희망모아(유),
한마음금융(주) 및 국민행복기금 채권에 대한 연체이자 회수 시
2017. 1. 1. 개정된 「희망모아 수탁채권 관리업무요강」
제15조 등의 내용에 따라 연체이자율 15%를 적용하여 회수
하도록 하고
- 연체이자율 관련 요강을 시달하고도 사후관리를 철저히
하지 않은 관련자 팀장 ○○○ 등 4명에게 주의를 촉구하시기
바람. (주의)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 소속부점
-----	-----	-----	-----	------	------	--------

“기재 생략”

3) 경매배당금을 청구한 총 35명 중 16명에 대하여는 요강 개정 후 연체이자율(15%)를 적용하여
정당하게 청구

[별표 1] 희망모아 배당금 중 이자 과다청구 및 수령내역

(단위 : 천 원)

연번	CIF	채무자	배당 기일	2017.1.1.~배당기일 청구 이자		2017.1.1. ~배당기일까지 15% 적용이자 (B)	과다 청구 이자 (A-B)	과다 수령액
				적용 이자율	청구이자 (A)			

“기재 생략”

[별표 2] 한마음금융 배당금 중 이자 과다청구 및 수령내역

(단위 : 천 원)

연번	CIF	채무자	배당 기일	2017.1.1.~배당기일 청구 이자		2017.1.1. ~배당기일까지 15% 적용이자 (B)	과다 청구 이자 (A-B)	과다 수령액
				적용 이자율	청구이자 (A)			

“기재 생략”

[별표 3] 국민행복기금 배당금 중 이자 과다청구 및 수령내역

(단위 : 천 원)

연번	CIF	채무자	배당 기일	2017.1.1.~배당기일 청구 이자		2017.1.1. ~배당기일까지 15% 적용이자 (B)	과다 청구 이자 (A-B)	과다 수령액
				적용 이자율	청구이자 (A)			

“기재 생략”